

試論 111 年度憲判字第 6 號之憲法解釋方法^{*}

陳正謙^{**}

^{*} 東吳大學 114 學年度第 2 學期，課程名稱：憲法專題研究（四），授課教師：湯德宗教授，報告日期：2026 年 6 月 22 日。

^{**} 東吳大學法律學系公法組一年級，學號：14341304。

目錄

壹、前言	1
貳、釋字第 738 號	2
一、均權原則	2
二、最低標準	3
參、111 年憲判字第 6 號	4
一、單一國與同心圓模型	4
二、全國一致性與屬中央立法事項	5
三、憲法第 148 條	6
肆、本文見解	7
伍、結論	8
參考資料	10

壹、前言

權力分立原則向來被視為民主立憲國家之核心架構之一，其防堵權力集中並不限於同一層級之政府，尚延伸至中央與地方之分權。我國憲法第 107 條以下，以專章規定地方自治，以落實垂直權力分立¹。釋字 498 號亦肯認地方自治為憲法所保障之制度²。惟中央政府與地方自治團體間係自治監督關係，中央政府既有權對地方自治團體就自治事項為適法性、就委辦事項並得為適當性審查，則無可避免一定程度限縮地方自治團體之發揮空間。

憲法法庭 111 年憲判字第 6 號判決（下稱「111 憲判 6」），就各地方議會所訂進口豬肉萊克多巴胺零檢出之自治條例，以「單一國」體制、同心圓式架構、規範效果外溢，以及憲法第 148 條等論據，認定系爭安全容許量標準屬中央立法事項，中央函告無效或不予核定均屬合憲。中央與地方因權限劃分不清多有爭議，本文不擬重複爭辯食安權限究應歸屬中央或地方，而欲自憲法解釋方法之角度，逐一檢視該判決各論點所採是否有其依據。

就解釋方法之檢視，本文主要以 Barber 與 Fleming 之分析架構為依據。二氏指出，憲法解釋環繞兩個基本問題——憲法是什麼、應如何解釋；並逐一檢視文義主義（textualism）、共識主義（consensualism）、原旨主義（originalism）、結構主義（structuralism）及判例主義（doctrinalism）等途徑，論證各該途徑於困難案件中均無法迴避實質之價值（道德哲學）選擇，亦即解釋方法「無法逃避價值選擇」（no escape from philosophic choice）³。蓋困難案件之所以為困難，正因其文義不明、共識不存；倘文義本身清楚，即無解釋之爭。準此，解釋方法對結論固有影響，文義之可能範圍與體系之融貫，仍構成解釋之外部界限，惟方法本身無法決斷，真正填補其間空隙者，乃解釋者之價值判斷。

本文以司法院釋字第 738 號為對照組。該號解釋與 111 憲判 6 同屬中央與地方權限劃分之爭議，且均涉及地方得否就自治事項設定較中央更嚴格之管制標準，惟二者於方法之選擇與結論上恰成對照。藉此對照以說明：方法之選擇與運用並非價值中立，

¹ 許育典，憲法，修訂 11 版，頁 393-397，2021 年。

² 釋字第 498 號理由書第 2 段。

³ SOTIRIOS A. BARBER & JAMES E. FLEMING, CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTIONS (2007).

法院所採之進路，往往牽動其結論；惟此非謂方法逕可決定結論，毋寧係不同方法承載並正當化了不同之價值判斷。

貳、釋字第 738 號

釋字第 738 號所處理者，係地方自治條例就電子遊戲場業營業場所所定之距離限制（如臺北市自治條例所定一千公尺，遠嚴於中央所定五十公尺），是否因嚴於中央規範而違憲。大法官認定系爭自治條例並未牴觸憲法中央與地方權限劃分原則、法律保留原則及比例原則。

一、均權原則

大法官詳列憲法第十章中央與地方權限之規定，含憲法第 108 條、第 110 條以及憲法第 111 條，以第 111 條均權原則為分權之指導，認為係為貫徹住民自治、因地制宜之垂直分權理念。「若中央就前開列舉事項立法賦予或課予地方執行權責，或地方就相關自治事項自行制定自治法規，其具體分工如有不明時亦均應本於前開均權原則而為判斷，俾使中央與地方自治團體在垂直分權之基礎上，仍得就特定事務相互合作，形成共同協力之關係，以收因地制宜之效，始符憲法設置地方自治制度之本旨⁴。」認電子遊戲場業設置管理屬「工商輔導及管理」之地方自治事項，地方得於不牴觸中央法規之範圍內以自治條例訂定。於此應為結構主義，蓋結構主義係自憲法整體之職位、權力與關係安排，於困難案件中據以推求憲法之意義⁵，而垂直分權正屬其核心之結構原則。本號解釋並非就個別條文之字義為文義解釋，而係自憲法第十章權限劃分之整體架構定位事務之歸屬，核屬結構主義之操作。

又多數意見似將原本補充性之均權原則宣示為一般性原則，蓋若依憲法第 111 條之文義，僅於「有未列舉事項發生時」始有適用，惟多數學說傾向超出文義將其解為一般性之均權原則，蘇永欽大法官即認為此說對已列舉的權限劃分，雖無藉此原則改變的空間，但以各條所做劃分的原則性而言，其間的中央地方分權仍有許多有待具體化的解釋空間，此一所謂均權原則即可起到相當大的指導作用⁶。惟湯德宗大法官認為若如此解釋，不僅牴觸憲法第 111 條之明文，且將大幅縮減該條規定後段由立法解決

⁴ 司法院釋字第 738 號解釋理由書第 3 段。

⁵ SOTIRIOS & FLEMING, *supra* note 3, at 117.

⁶ 司法院釋字第 738 號解釋蘇永欽大法官提出、陳春生大法官加入之協同意見書。

之適用空間，嚴重改變憲法結構⁷。多數意見似欲透過操作結構主義，避開憲法規定之明文，擴張均權原則之適用範圍。然此舉係將判斷權交由釋憲者，本號解釋因傾向地方自治、因地制宜，遂得出地方得提高管制標準之結論。然同一原則亦足以導出不同結果，是均權原則作為「一般性原則」，實為一具高度開放性、可承載任何價值取向之形式；其「指導作用」愈大，法院藉以填入價值之空間亦愈大。此正印證 Barber 與 Fleming 所言：無法藉由闡釋結構來迴避實質性的哲學抉擇⁸。

二、最低標準

多數意見認為系爭規定一至四屬工商輔導及管理事項，係直轄市、縣之自治範圍，自非不得於不牴觸中央法規之範圍內，以自治條例為因地制宜之規範。並認中央之電子遊戲場業管理條例第 9 條第 1 項所定五十公尺之距離，係法律為保留地方因地制宜空間所設之最低標準，並未禁止直轄市、縣以自治條例為應保持更長距離之規範⁹。就方法而言，既認為中央之標準係為保留地方自治空間而設之最低標準，應為目的解釋，蓋最低標準非該條之明文，最低標準係大法官轉而探求中央法律規範之意旨所生之產物。

惟此結論並未經詳細論證，條文文義並未明示此目的、解釋理由書亦未援引任何立法資料以供支撐¹⁰，則究竟立法者係為保留地方自治之空間而定此標準，抑或如此解釋係為使地方得以因地制宜，並無經過檢驗。湯德宗大法官亦指出多數意見應具體說明為何法定標準為最低標準，而非最高標準？今後法定標準應如何判斷為最低標準或最高標準？「於不牴觸中央法規之範圍內」應如何解釋，才能確保地方確實享有憲法所保障之地方立法權¹¹？而「地方得否較中央更嚴」之同一問題，於後述 111 憲判 6 將以相反方向處理。

綜上，釋字第 738 號以均權原則之結構論證定事務歸屬，復以「最低標準」之目的解釋保留地方空間；二者方法雖有上述缺失，然其價值取向偏重地方自治保障，故

⁷ 司法院釋字第 738 號解釋湯德宗大法官提出、黃虹霞大法官加入之不同意見書。

⁸ SOTIRIOS & FLEMING, *supra* note 3, at 119.

⁹ 司法院釋字第 738 號解釋理由書第 5 段。

¹⁰ 電子遊戲場業管理條例第 1 條：「為管理電子遊戲場業，並維護社會安寧、善良風俗、公共安全及國民身心健康，特制定本條例。」若觀此條文，亦無從得出說明。

¹¹ 同前註 7。

結論肯認自治條例合憲。同一套方法工具，於後述 111 憲判 6 改以相反之價值取向操作，即導出截然不同之結論。

參、111 年憲判字第 6 號

一、單一國與同心圓模型

大法官首先就我國政府體制作出界定，認我國就垂直之權力分立係採單一國體制而非聯邦國。「憲法第 107 條至第 110 條就中央、省及縣立法權事項及範圍之規定，並非相互排斥，互不重疊，反而有如同心圓式之規範架構，各個縣自治事項（小圓），均為其相對應之省自治事項（中圓）及中央立法權（大圓）所包涵。至直轄市之自治事項，憲法第 118 條規定係授權中央立法決定，而無憲法直接保障之地方自治核心事項¹²。」而地方於此體制下，僅得於不牴觸中央法規之範圍內訂定自治條例，即中央法律優位原則。又援引地方制度法第 30 條第 1 項規定¹³，認其係為貫徹上述單一國體制所定之中央法律規範。此亦屬結構主義之操作，本號解釋之論證，先就憲法整體之權力結構為定性，再以「同心圓」模型描摹中央、省、縣立法權相互包涵之關係，進而自此一結構推導出中央法律優位；其所援引之憲法第 125 條、第 108 條第 2 項及地方制度法第 30 條第 1 項，亦係用以印證該結構，而非作為文義解釋之對象。尤有甚者，「單一國」一語並非憲法之明文，純係對憲法結構之整體描述，是其結構主義之色彩，較諸前述均權原則更為鮮明。

惟此一以單一國為前提之論證，有多重疑義。首先，單一國之定位係被宣示而非論證，遍查我國歷來司法院憲法解釋暨憲法裁判，均無提及「單一國」，多數意見亦未就此附上詳細論證，從憲法判決必須附具理由，乃至於尊重裁判先例之立場而言，若欲提出如此重要之憲法定位，實應詳細論證其憲法解釋之依據，據此方得以作為本判決之前提基礎¹⁴。其次，縱認我國確屬單一國，亦無從逕推出中央法律優位之結論，蓋國家體制與中央地方間之分權並無必然之關聯，聯邦國未必趨於分權、單一國亦未必趨於集權，毋寧取決於各國憲法及事務之具體安排。同心圓模型亦同，其至多描述

¹² 111 年憲判字第 6 號理由書段碼 61。

¹³ 地方制度法第 30 條第 1 項：「自治條例與憲法、法律或基於法律授權之法規或上級自治團體自治條例牴觸者，無效。」

¹⁴ 張志偉，食安衛生、風險管理與中央地方權限劃分—評憲法法庭 111 年憲判字第 6 號判決，公法研究，5 期，頁 90，2023 年。

中央與地方事務之重疊，然重疊之領域究應以何者為先，乃一獨立問題，多數意見逕以同心圓推導中央優位，實係將價值判斷預藏於結構描述之中。詹森林大法官亦指出，我國雖屬單一國體制，但地方自治團體之自治權限，非源於中央之委任或授權，而是憲法賦予之固有權限¹⁵，由是可知，單一國之定位並不當然推導出中央優位之結果。準此，單一國作為其前提，本身不足以決定結果，111 憲判 6 藉闡述此結構，實則將其中央優位之價值判斷納入，此與前述均權原則之擴張如出一轍——同屬結構主義之操作，釋字第 738 號填入偏向地方之價值而得出地方得加嚴之結論，本號解釋則填入偏向中央之價值而得出相反結論。

二、全國一致性與屬中央立法事項

111 憲判 6 先就系爭安全容許量標準之性質做討論，認為「就以全國為其銷售範圍之國內外肉品及其產製品而言，如容許各地方得自訂不同之動物殘留用藥之安全容許量標準，則必然對各該地方轄區外之買賣雙方及販售、運送等行為，產生直接、密切之實質影響。」並舉同一火車上食品因經過不同縣市而能否合法售賣之例，因此有關食品安全衛生之管制標準，應具有全國一致之性質，而屬憲法第 108 條第 1 項第 3 款規定「商業」及第 18 款規定「公共衛生」所定之中央立法事項¹⁶。而系爭自治條例雖表面係規範各地方居民或事物，然其規範效果或適用結果顯會對轄區外產生直接、密切之實質影響，超出各該地方之轄區範圍，因而逾越地方自治立法權之範圍及界限，牴觸食安法第 15 條第 1 項第 5 款、第 2 項及第 4 項，亦牴觸憲法第 108 條第 1 項第 3 款及第 18 款規定意旨¹⁷。

就方法言，此處目的解釋以全國一致之需求為據，論證食安標準應歸中央；又將食品安全標準歸入憲法第 108 條第 1 項第 3 款「商業」及第 18 款「公共衛生」之文義；另外，大法官認為就地方自治立法之規範對象究竟為轄區內或轄區外，除依文義外，尚須考量其規範效果及實際影響，此判準之前提係自地方自治之結構推導而來，然其操作標準並非條文明文，乃本號解釋所創設。

此處論證有疑義者係，其一，全國一致不等於中央獨占。縱認食安標準有全國一致之需求，實可藉由設立全國統一之下限，俾貨物得以流通。然「需求一致之下限」

¹⁵ 111 年憲判字第 6 號詹森林大法官協同意見書。

¹⁶ 111 年憲判字第 6 號理由書段碼 69。

¹⁷ 111 年憲判字第 6 號理由書段碼 72。

與「中央獨占、地方不可設立更嚴格標準」實係兩事。火車案例僅足以證明須有共同基準，並未證明地方不得於其轄區內就販售訂定更嚴格之規範。

其二，憲法第 107 條專屬中央立法事項並未包含商業與公共衛生，而係規定於第 108 條中央立法執行或交由省縣執行之事項，而第 110 條由縣立法並執行之列舉事項，亦有公共衛生事項，蔡明誠大法官即認為，商業與公共衛生事項與第 107 條所定中央專屬事項，在全國一致性上並不等同，若以體系解釋而言，可見中央就有關商業與公共衛生之立法，仍應顧及地方之當地膳食習慣與需求，亦不應過於監督地方立法形成之空間¹⁸。應可認為該等事項係中央與地方共享，而無中央獨占之解釋可能。

其三，多數意見明言判斷地方立法之規範對象「除依文義外」，尚須考量其規範效果及實際影響，即自承已逸出文義解釋之範圍。其所恃之屬地原則固有結構上之根據，然「直接、密切之實質影響」此一操作判準，並無任何條文或可資涵攝之文本為依據，而係法院所新創。判準內容之不確定，適足印證此點：倘其係自既有規範解釋而得，內涵當有可資界定之依歸；惟法院未說明何謂「直接」「密切」「實質」，亦未說明其門檻，足見其非解釋之產物，而係法院之創設。

三、憲法第 148 條

憲法第 148 條規定：「中華民國領域內，一切貨物應許自由流通。」多數意見認為上述規定雖定於第 13 章基本國策，然並非全無其規範效力，而應依其規範內容及性質認定之。為確保上述規定所設定之目標得以實現，國家（包括中央及地方）公權力之行使，至少不應與上述目標背道而馳；且就足以妨礙或阻絕國內貨物自由流通之法律及事實上障礙，國家自得採取必要措施予以排除。除非屬依法應予管制或禁止流通之貨物，一切合法貨物應許自由流通，以免形成國內之市場障礙。而本件所涉含萊克多巴胺之肉品，既為食品亦是商品，且為中央許可進口之合法貨物，受憲法第 148 條之保障，系爭條例禁止萊劑肉品之販售，完全阻絕萊豬進口商於各該地方之買賣、運送等商業行為，明顯逾越其轄區之管制目的及效果，而與憲法第 148 條意旨有違¹⁹。

此處係以文義解釋將範圍確立至全國，並確立無論中央或地方皆應確保一切貨物自由流通，或至少不應違背此目標。字面涵攝及於含萊克多巴胺之肉品——蓋該肉品為中央許可進口之合法貨物，自落入「一切貨物」之文義範圍，從而受「應許自由流

¹⁸ 111 年憲判字第 6 號蔡明誠大法官不同意見書。

¹⁹ 111 年憲判字第 6 號理由書段碼 81-83。

通」之保障；系爭自治條例既禁止其販售，即與該文義所揭示之自由流通有違。

本條係因在昔日封建割據時代，各地諸侯或地方軍閥，為聚斂或抵制國內他地產品之原因，常濫設關卡，以阻礙貨物之自由流通，我國雖非聯邦國家，惟因依照憲法第十章、第十一章，各省縣均有強大自治權，為恐蹈舊日地方割據時代之覆轍，故設本條²⁰。若觀五五憲草第 130 條，係規定「中華民國領域內，一切貨物，應許流通，非依法律不得禁阻。國稅為中央稅收，應於貨物出入國境時徵收之，以一次為限。各級政府不得於國內徵收貨物通過稅。」現行憲法制訂時，依據此項精神，遂制定第 148 條²¹。制憲者之原意應為確保貨物不應各地重複課稅而受阻礙，非謂各地對貿易不得有所限制，蓋憲法第 148 條所承之自由流通原則自始即非絕對。法院於文義取其廣義解釋，而捨棄歷史脈絡不論，方法之取捨與其所欲達成之結論一致。

肆、本文見解

兩號解釋所處理者，係同一類型之問題（中央與地方權限劃分、地方得否就自治事項加嚴），所運用方法亦大致相同，惟其結論南轅北轍。本文以為，造成如此結果不在方法本身，而在其背後之價值選擇，具體言之，釋字第 738 號所體現者，係地方自治、因地制宜與多元治理之價值；111 憲判 6 所體現者，則係全國市場之統合、風險治理之一致與對外經貿（WTO）之一致，二者均屬正當而有其依據。而方法不過承載並正當化各自之價值，係價值驅動方法之選擇與運用，方法則回頭支撐既定之結論。應強調者，本文所評係方法之運用，而非其得出之結論——釋字第 738 號之方法亦非無瑕，足見二號之別，在價值取向，而不在方法優劣。

本文以為 111 憲判 6「單一國」之前提，可藉美國商業條款之歷史予以檢視。美國商業條款係聯邦規範州際商業之積極權限，其射程在歷史上反覆擺盪：自 *Gibbons v. Ogden* 案之擴張、十九世紀末至 1937 年之限縮（二元聯邦制）、1937 年後幾乎無限擴張，迄 *United States v. Lopez* 案（1995）又重新收窄²²。此一過程足證：即令於同一聯邦憲法結構之下，中央與地方權限之邊界，亦非由國家形式所決定，而係取決於各時期之司法判準與價值選擇。準此，由「單一國」之國家形式逕推「中央法律優位」，實

²⁰ 林紀東，中華民國憲法逐條釋義（四），六版，頁 294-295，1993 年。

²¹ 朱謙，中華民國憲法與孫中山思想，二版，頁 513，1995 年。

²² *United States v. Lopez*, 514 U.S. 549 (1995). ；關於商業條款射程之歷史變遷，參見 ERWIN CHEMERINSKY, CONSTITUTIONAL LAW: PRINCIPLES AND POLICIES §3.4.1 (7th ed. 2023).

無法支撐其結論。

又 111 憲判 6 就憲法第 148 條之運用，強調該條有保障跨地方轄區貨物自由流通之意旨，並非全無規範效力。析其結構，此賦予自由流通條款以拘束力、據以拘束次級政府之立法、進而排除妨礙跨域流通之地方規範，於功能上，正係美國法上消極州際商業條款（dormant commerce clause）之功能，如 *Pike v. Bruce Church* (1970)，聯邦最高法院認其對州際商業所生之負擔，顯然逾越該州所欲維護之地方利益，因而宣告該州法違憲²³。本文無意臆測大法官是否有意繼受該法理，亦不否認其未明示為此類比；惟以比較法為鏡，適足揭示其運用第 148 條之方法結構，並據以檢視其妥當性。就此以言，本文認為 111 憲判 6 有得其功能而無其基礎之誤用。首先，第 148 條係基本國策章之方針規定，而非權限劃分或違憲審查之條款。111 憲判 6 將之提升為宣告地方自治條例違憲之裁判基準，卻未以第 148 條之文義、體系與制憲原意予以證立，於體系解釋上難謂有據。其次，商業條款式之反市場割裂機制，係聯邦制之產物——正因各州享有獨立主權，方需此一機制；111 憲判 6 卻先認定我國為單一國，一面以單一制立論、一面借用唯聯邦制始具意義之邏輯，二者難謂協調。

準此，本文之主張，非在指出某種「價值中立」之解釋方法，蓋如前所述，方法本身即無從迴避價值，既然價值選擇無可避免，法院即應坦認其價值前提、並就之公開論證，使該選擇得受檢證。換言之，111 憲判 6 實可以在承認地方自治空間之前提下，說明為何在中央與地方皆有權立法之事項，應由中央之標準為唯一標準，而非逕以「單一國」、「同心圓」預設中央優先，將實質之價值抉擇包裝為邏輯之必然。質言之，解釋方法之意義，不在消除價值，而在迫使價值現身、受公評。

伍、結論

本文自憲法解釋方法之角度，以司法院釋字第 738 號為對照，檢視 111 年憲判字第 6 號之解釋方法是否有其論據。二號解釋處理同一類型之中央與地方權限爭議，所運用之方法亦大致相同，結論卻南轅北轍；足見決定結論者，非方法本身，而係其背後之價值取向——方法不過承載並正當化各自之價值。就 111 憲判 6 而言，其單一國前提之未經論證、規範效果判準之創設，以及第 148 條之逕行擴張，皆係將一項實質之價值選擇，包裝為方法或結構上之必然，而未坦認其為選擇、亦未就之論證。

²³ *Pike v. Bruce Church, Inc.*, 397 U.S. 137 (1970).

要之，憲法解釋方法雖無從中立地、唯一地決定權限爭議之結論，然其意義正在於迫使法院坦認並論證其價值前提，使裁判之價值選擇得攤於陽光、受公眾與後案之檢證。準此，本文所評者，非 111 憲判 6 結論之是非——其以全國一致為重之價值取向，未必不可採；所評者，在其未坦認價值之所在，而以方法與結構之形式掩蓋之。就此而言，其論證之方法，猶有未足。

參考資料

專書

朱謨，中華民國憲法與孫中山思想，二版，1995 年。

林紀東，中華民國憲法逐條釋義（四），六版，1993 年。

許育典，憲法，修訂 11 版，2021 年。

期刊論文

張志偉，食安衛生、風險管理與中央地方權限劃分－評憲法法庭 111 年憲判字第 6 號判決，公法研究，5 期，頁 85-110，2023 年。

英文文獻

Barber, Sotirios A., and James E. Fleming. 2007. *Constitutional Interpretation: The Basic Questions*. New York, NY: Oxford University Press.

Erwin Chemerinsky. 2023. *Constitutional Law: Principles and Policies*. 7th ed. Frederick, MD: Aspen Publishing.